

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 292/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร

โจทก์

นายเก่ง ผาอินทร์ กับพวก

จำเลย

นายทองสุข ผาอินทร์ นายสวาท ผา

อินทร์ ผู้ขอประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเก่ง ผาอินทร์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า ผู้ร้องและจำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26,76 วรรค 2 ให้จำคุก 8 ปี

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิจารณาแล้วตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะ
ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องและจำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ประกันระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาห้าแสนบาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ประกันระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาห้าแสนบาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(พนม พ่วงภิญโญ-สุทิน นนทแก้ว-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>